



PUTUSAN

Nomor 1028/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gad Jered Makanoneng als Gatot Bin Rein
Makanoneng Alm
Tempat lahir : MANADO
Umur/Tanggal lahir : 58/4 Oktober 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mangga Blok D GG. I/15 RT. 002/010, Kel.
Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara.
Agama :
Pekerjaan : PELAUT

Terdakwa Gad Jered Makanoneng als Gatot Bin Rein Makanoneng Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1028/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1028/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GAD JERED MAKANONENG Als GATOT Bin REIN MAKANONENG (Alm)** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta memakai Surat Palsu yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GAD JERED MAKANONENG Als GATOT Bin REIN MAKANONENG (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO R7 warna putih gold
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Bisnis Cabang Tanjung Priok No. Rek. 0234806015 An. GAD JERED MAKANONENG
 - Tetap Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan ringannya, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula .

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **GAD JERED MAKANONENG Als GATOT Bin REIN MAKANONENG (AIm)** bersama-sama dengan **DIKSON TUAGE als DIKSON (berkas terpisah)** dan **SUHARYANTO (berkas terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat Jl. H. Murtado, Kel.Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa bekerja sebagai Agen Pelaut PT. GAMAS MARITIM SERVICE dimana Terdakwa sendiri sebagai pemiliknya, kemudian apabila ada pelaut yang ingin bekerja di Kapal melalui Agen milik terdakwa, terdakwa mengecek persyaratannya apakah ada yang kurang atau tidak, dan apabila ada persyaratan yang kurang berupa sertifikat keterampilan maka terdakwa akan menyampaikan kepada pelaut tersebut, selanjutnya terdakwa menawarkan kepada pelaut untuk pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina, setelah pelaut setuju maka terdakwa meminta bantuan kepada SUHARYANTO untuk dibuatkan sertifikat pelaut tersebut, sedangkan untuk nomor serinya agar terdaftar secara online website pelaut.dephub.go.id di

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut terdakwa memintaa bantuan kepada DIKSON TUAGE.

Bahwa proses pembuatan sertifikat keterampilan Pelaut adalah Terdakwa mendapat pesanan pembuatan sertifikat Pelaut dari pemesan dimana terdakwa meminta uang untuk pembuatan sertifikat sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi DIKSON untuk mendapatkan No seri sertifikat pelaut yang telah terdaftar online website pelaut.dephub.go.id di Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dengan membayar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening DIKSON, setelah terdaftar secara online selanjutnya terdakwa memberikannya data diri pelaut yang ingin dibuatkan sertifikat keterampilan pelaut kepada SUHARYANTO dengan membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk per sertifikat, dan dalam proses pembuatan sertifikat tersebut dibutuhkan proses selama 3 (tiga) hari hingga sertifikat tersebut jadi dan dapat digunakan.

Bahwa terdakwa memperjual belikan sertifikat keterampilan pelaut tersebut sekitar bulan Oktober 2019 sampai dengan saat ini, sedangkan terdakwa sudah memesan sertifikat kepada SUHARYANTO maupun nomor seri sertifikat dari DIKSON tersebut sekitar 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (Sembilan puluh) sertifikat, dan jenis sertifikat keterampilan yang saksi pesan antara lain :

1. AOT (ADVANCE IOL TANKER).
2. BOCT (BASIC LIQUEFIED GAS TANKER).
3. BRM (BRIDGE RESSOURCE MANAGEMENT).
4. BST (BASIC SAFETY TRAINING).
5. SAT (SECURITY AWARENESS TRAINING).

Bahwa Sertifikat Keterampilan Pelaut yang dibuat oleh terdakwa tersebut merupakan Sertifikat Palsu, hal ini berdasarkan Surat keterangan dari kementrian Perhubungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut STIP No. SM.304/4/8/STIP-20 tanggal 08 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan yang menyatakan bahwa nama-nama yang disebutkan diatas :

- a. Tidak terdaftar dalam database sertifikasi STIP.
- b. Tidak pernah menjadi peserta diklat di STIP.
- c. Tidak ditandatangani oleh pejabat STIP.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan DIKSON TUAGE als DIKSON, dan SUHARYANTO tersebut mengakibatkan

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan mengalami kerugian, karena Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan sebagai pihak yang telah diberi kewenangan oleh Negara untuk mengawasi, verifikasi sistem sertifikasi pelaut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURUL IMAN, : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Saksi menjabat sebagai Kepala Unit Ijazah dan Sertifikat yang dikeluarkan oleh STIP.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa pemalsuan sertifikat keterampilan dan kepelautan dan teman-temannya, sedangkan hubungan sertifikat keterampilan pelaut dengan STIP adalah STIP sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta menerbitkan sertifikat keterampilan pelaut.
- Saksi menjelaskan bahwa dari data diatas setelah di lakukan pengecekan melalui aplikasi www.pelaut.dephub.co.id dinyatakan bahwa : Sertifikat no : 6211953255010119, No.Seri CP3572648 atas nama JUN RAHMAT LAURENS, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, dan ditandatangani Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 17 Desember 2019, Bahwa dokumen tersebut no seri blangko diperuntukan bukan untuk STIP. Sertifikat no : 6211953264010119, No.Seri CP3575916 atas nama ASRI ALFANDI, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 17 Desember 2019, Bahwa dokumen tersebut no seri blangko diperuntukan bukan untuk STIP. Sertifikat no : 6211976622010118,

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Seri CP295939 atas nama JUPEN SIUS BURA, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M, tanggal 23 Maret 2018. Bahwa dokumen tersebut diperuntukkan bukan untuk STIP. Sertifikat no : 6202087755390119, No.Seri CP3572649 atas nama SUKRANTISON, untuk pelatihan BASIC TRAINING FOR OIL AND CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M, tanggal 30 Desember 2019, Bahwa dokumen tersebut no seri peruntukannya bukan untuk STIP.

- Bahwa benar semua sertifikat yang telah dibuat oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak pernah dilakukan pelatihan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.
- Bahwa adapun syarat syarat untuk mendapat sertifikat ketrampilan pelaut adalah tergantung dari bentuk pelatihan yang diikuti oleh Peserta didik, jika peserta didik sebelumnya belum pernah berlayar maka yang pertama diikuti adalah Basic Safety Traininmg selama 9 hari kemudian baru diterbitkan sertifikat.
- Bahwa seseorang yang mengikuti pelatihan membayar uang pendaftaran diloket pendaftara sebesar Rp 1.550.000,-(satu juta lima ratus lima puluh ribu) rupiah ;demikian selanjutnya untuk setiap jenis pelatihan pelatihan lainnya harus terlebih dahulu dilakukan pelatihan baru berhak mendapat sertifikat ;
- Bahwa Nomor sertifikat maupun barcode bisa terdaftar secara online, karena sertifikat dan barcode tersebut muncul by system tanpa penginfutan secara manual, danprosesnya sendiri hanya ketika peserta didik sudah mengikuti diklat dan dinyatakan lulus, kemudian data dari peserta didik tersebut dilakukan penginputan melalui operator dari diklat dan menginfut sesuai dengan diklat untuk diferifikasi melalui system sertifikat Pelaut Online kemudian dilakukan ferifikasi pusat lagi.
- Bahwa nama nama yang tertera dalam seretifikat yang dijadikan barang bukti tidak pernah mengikuti diklat ditempat saksi dan kantor saksi tidak pernah mengeluarkan sertifikat dimaksud ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar :

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi ACHMAD HIDAYAT** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kementerian perhubungan, dan saksi bekerja di Unit Pelaksanakan Tugas Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) dan saksi bekerja di BP3IP sejak tahun 2010, jabatan saksi sendiri adalah Kepala Unit Sertifikasi BP3IP.---

- Bahwa untuk tugas tanggung jawab saksi adalah Penerbitan atas sertifikasi sertifikat keterampilan kepelautan maupun ijazah keahlian kepelautan.

- Bahwa Saksi menjelaskan Sertifikat no : 62020978060390219, No.Seri CP3679628 atas nama WAHYUDI ABDILLAH, untuk pelatihan BASIC TRAINING FOR OIL AND CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. CHANDRA PURNAMA, M.Mar., tanggal 18 Desember 2019, Bahwa dokumen tersebut dinyatakan palsu dikarenakan Tidak ada jenis diklat keterampilan Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Oprations di BP3IP, Tanda tangan pejabat setempat sesuai dengan sertifikat keterampilan terbit yaitu pada tanggal 18 Desember 2019 an Capt. CHANRA PURNAMA, M. Mar palsu karena Capt. CHANRA PURNAMA, M. Mar sudah tidak menjabat di BP3IP sejak tanggal 08 Pebruari 2019 dan sudah digantikan oleh Drs. INDRA GUNAWAN MM, setelah dilakukan pengecekan pada BP3IP bahwa data an WAHYUDI ABDILLAH tidak pernah mengikuti diklat di BP3IP, Sehingga Sertifikat Keterampilan Pelaut dengan no sertifikat: 62020978060390219, No. Seri CP3679628 atas nama WAHYUDI ABDILLAH, untuk pelatihan BASIC TRAINING FOR OIL AND CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. CHANDRA PURNAMA, M.Mar., tanggal 18 Desember 2019, tidak pernah dilakukan pencetakan di kantor Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP).

- Bahwa benar sertifikat-sertifikat yang telah dibuat oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya dinyatakan palsu dikarenakan No seri tidak terdapat di BP3IP dan tidak pernah dilakukan pelatihan di BP3IP.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;



3. Saksi AMIR MAKBUL : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Saksi bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) kementerian perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan dan Saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 2002, sedangkan untuk di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sejak tahun 2014, dan jabatan Saksi sendiri adalah kepala seksi pengawakan kapal dan standarisasi sertifikat pelaut tingkat manajemen. Dan tugas tanggung jawab Saksi adalah sebagai pengawasan, Perifikator system sertifikasi pelaut.
- Bahwa benar 30 (tiga puluh) lembar blangko Sertifikat Keterampilan kosong dengan Nomor seri CP3835663 sampai dengan CP3835692 adalah memang benar blangko tersebut di miliki oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Sedangkan untuk blangko sertifikat keterampilan dengan No Seri CP0434258 belum bisa dilakukan pengecekan karena tidak ada datanya.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa bahwa proses penerbitan sertifikat ketrampilan pelaut di kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, awalnya blangko tersebut di pesan dari bagian umum direktorat jendral perhubungan laut kepada PT. PERURI (Percetakan Uang Republik Indonesia), kemudian setelah di cetak oleh PT. PERURI blanko sertifikat ketrampilan kosong tersebut disimpan di gudang, ketika blangko tersebut di butuhkan pegawai Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, meminta blangko kepada pihak TU sampai dengan blangko tersebut tercatat di Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan.
- Bahwa benar blangko tersebut di simpan di dalam gudang TU kemudian blangko tersebut di distribusikan kepada lembaga pendidikan latihan sesuai permintaan dengan persyaratannya adalah adanya surat permohonan dari pimpinan lembaga diklat, setelah itu adanya laporan penggunaan blangko yang sebelumnya sudah di berikan.
- Bahwa benar untuk jumlah blangko kosong yang diberikan tergantung stock yang ada pada gudang, dan dibuatkan berita acara serah terima blangko tersebut dari subdit kepelautan kepada lembaga pendidikan latihan yang mengajukan permintaan blangko tersebut.



- Bahwa untuk nomer sertifikat sendiri nomor tersebut muncul by sistem yang ada pada system sertifikasi pelaut dan untuk nomor sertifikat sendiri terdiri dari 16 angka.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa No sertifikat maupun barcode tersebut bisa terdaftar secara online, karena sertifikat dan barcode tersebut muncul by sistema tanpa penginputan secara manual.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bahwa dari data diatas setelah di lakukan pengecekan melalui aplikasi www.pelaut.dephub.co.id dinyatakan bahwa Sertifikat no : 6211953255010119, No.Seri CP3572648 atas nama JUN RAHMAT LAURENS, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, dan ditandatangani Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 17 Desember 2019 Bahwa dokumen tersebut no seri blangko diperuntukan untuk BP2IP Barombong bukan untuk STIP. Sertifikat no : 6211953264010119, No.Seri CP3575916 atas nama ASRI ALFANDI, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 17 Desember 2019, Bahwa dokumen tersebut no seri blangko diperuntukan untuk BP2IP Barombong bukan untuk STIP. Sertifikat no : 6211976622010118, No.Seri CP295939 atas nama JUPEN SIUS BURA, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M, tanggal 23 Maret 2018, Bahwa dokumen tersebut no serinya tidak terdaftar karena no serinya hanya ada 6 digit yang seharusnya adalah 7 digit. Sertifikat no : 6211976624010118, No.Seri CP295954 atas nama ATEP MUHAMAD RAFEI, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt.MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 23 Maret 2018, bahwa dokumen tersebut no serinya tidak terdaftar karena no serinya hanya ada 6 digit yang seharusnya adalah 7 digit.
- Bahwa Sertifikat nama para pelaut yang telah dipalsukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi www.pelaut.dephub.co.id dinyatakan tidak terdaftar atau belum pernah diajukan melalui system Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

4. **Saksi SETIYAWAN** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) Kementrian Perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, selaku Staf TU dan Saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 2002, sedangkan untuk di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sejak tahun 2017, dan jabatan Saksi sendiri adalah sebagai Pengelola dan Penyimpan Barang, kemudian tugas tanggung jawab Saksi adalah sebagai pendistribusi ATK didalam Direktorat Perkapalan dan Kelautan dibawah pimpinan Kasubag TU yaitu sdri.HARNANIK UMIARSIH.
- Bahwa bahwa 30 (tiga puluh) lembar blangko Sertifikat Keterampilan kosong dengan Nomor seri CP3835663 sampai dengan CP3835692 adalah memang benar blangko tersebut di miliki oleh Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut.
- Bahwa dilakukan pengecekan melalui system bahwa blangko tersebut tercatat dan milik Kementerian Perhubungan Laut Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut.
- Bahwa blangko Sertifikat Keterampilan kosong tersebut disimpan di dalam Gudang TU Direktorat Perkapalan dan Pelautan yang ada di Gedung Wisma Antara Lt.10 tepatnya di Kantor Kementerian Perhubungan Laut Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut.
- Bahwa Saksi sendiri yang bertanggung jawab terkait barang-barang yang disimpan Sementara didalam Gudang TU tersebut.
- Bahwa Gudang TU tersebut selalu dalam keadaan terkunci, dan Saksi buka kunci Gudang TU tersebut apabila akan ada barang yang masuk ataupun keluar, setelah itu Saksi kunci Kembali Gudang tersebut, kemudian yang memegang kunci Gudang TU tersebut adalah Saksi sendiri tidak ada yang lain.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa RENDI sering masuk kedalam Gudang dan mengambil Blanko Sertifikat Keterampilan Pelaut Kosong.

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa terdakwa RENDI tidak memiliki akses kedalam Gudang TU karena hanya Saksi yang memegang kunci Gudang dan Gudang selalu dalam keadaan terkunci.

- Bahwa Blanko Sertifikat tersebut disimpan dalam bentuk Kotak Kardus, dan Blanko Sertifikat tersebut Saksi simpan didekat dengan ATK.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

5. Saksi SUWANDI : dibawah sumpah para pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil (Pidak mengenal NS) kementerian perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan dan Saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 2008, sedangkan untuk di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sejak september 2017, dan jabatan Saksi sendiri adalah Staff Sertifikasi.

- Bahwa tugas tanggung jawab Saksi adalah sebagai proses pengelolaan blanko sertifikat kepelautan, menganalisis program diklat kepelautan dan atasan Saksi sendiri adalah sdr. AMIR MAKBUL.

- Bahwa 30 (tiga puluh) lembar blanko Sertifikat Keterampilan kosong dengan Nomor seri CP3835663 sampai dengan CP3835692 adalah memang benar blanko tersebut di miliki oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Karena setelah dilakukan pengecekan melalui system bahwa blanko tersebut tercatat dan milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut.

- Bahwa benar 30 (tiga puluh) lembar blanko Sertifikat Keterampilan kosong dengan Nomor seri CP3835663 sampai dengan CP3835692 adalah memang benar blanko tersebut di miliki oleh Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Sedangkan untuk blanko sertifikat keterampilan dengan No Seri CP0434258 belum bisa dilakukan pengecekan karena tidak ada datanya.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa bahwa proses penerbitan sertifikat ketrampilan pelaut di kantor Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, awalnya blanko tersebut di pesan dari bagian umum direktorat jendral perhubungan laut kepada PT. PERURI (Percetakan Uang Republik Indonesia), kemudian setelah di

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



cetak oleh PT. PERURI blanko sertifikat ketrampilan kosong tersebut disimpan di gudang, ketika blanko tersebut di butuhkan pegawai Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, meminta blanko kepada pihak TU sampai dengan blanko tersebut tercatat di Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan.

- Bahwa benar blanko tersebut di simpan di dalam gudang TU kemudian blanko tersebut di distribusikan kepada lembaga pendidikan latihan sesuai permintaan dengan persyaratannya adalah adanya surat permohonan dari pimpinan lembaga diklat, setelah itu adanya laporan penggunaan blanko yang sebelumnya sudah di berikan.
- Bahwa benar untuk jumlah blanko kosong yang diberikan tergantung stock yang ada pada gudang, dan dibuatkan berita acara serah terima blanko tersebut dari subdit kepelautan kepada lembaga pendidikan latihan yang mengajukan permintaan blanko tersebut.
- Bahwa untuk nomer sertifikat sendiri nomor tersebut muncul by sistem yang ada pada system sertifikasi pelaut dan untuk nomor sertifikat sendiri terdiri dari 16 angka.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa No sertifikat maupun barcode tersebut bisa terdaftar secara online, karena sertifikat dan barcode tersebut muncul by sistema tanpa penginputan secara manual.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bahwa dari data diatas setelah di lakukan pengecekan melalui aplikasi www.pelaut.dephub.co.id dinyatakan bahwa Sertifikat no : 6211953255010119, No.Seri CP3572648 atas nama JUN RAHMAT LAURENS, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, dan ditandatangani Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 17 Desember 2019 Bahwa dokumen tersebut no seri blanko diperuntukan untuk BP2IP Barombong bukan untuk STIP. Sertifikat no : 6211953264010119, No.Seri CP3575916 atas nama ASRI ALFANDI, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 17 Desember 2019, Bahwa dokumen tersebut no seri blanko diperuntukan untuk BP2IP Barombong bukan untuk STIP. Sertifikat no : 6211976622010118, No.Seri CP295939 atas nama JUPEN SIUS BURA, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M, tanggal 23 Maret 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dokumen tersebut no serinya tidak terdaftar karena no serinya hanya ada 6 digit yang seharusnya adalah 7 digit. Sertifikat no : 6211976624010118, No.Seri CP295954 atas nama ATEP MUHAMAD RAFEL, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt.MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 23 Maret 2018, bahwa dokumen tersebut no serinya tidak terdaftar karena no serinya hanya ada 6 digit yang seharusnya adalah 7 digit.

- Bahwa Sertifikat nama para pelaut yang telah dipalsukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi www.pelaut.dephub.co.id dinyatakan tidak terdaftar atau belum pernah diajukan melalui system Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut Direktorat perkapalan dan kepelautan subdit kepelautan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar :

6. Saksi HARNANIK UMIARSIH : dibawaah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, jabatan saksi sebagai Kasubag Tata Usaha Direktorat Perkapalan dan kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dari sejak tanggal 13 Nopember 2017, tugas yang saksi kerjakan mengurus ketata usahaan dibidang kepegawaian, keuangan dan bidang kerumah tanggaan Direktorat dan sebagai pimpinan saksi bernama Capt. SUGIYONO M. Mar, jabatan Direktur Perkapalan dan kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa RENDY RAHMADIANSYAH dari sejak saksi menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha Direktorat Perkapalan dan kepelautan tepatnya tanggal 13 Nopember 2017, kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, bahwa terdakwa RENDY RAHMADIANSYAH adalah sebagai pekerja harian lepas.

- Bahwa Tugas yang dikerjakan sehari hari oleh sdr. RENDY RAHMADIANSYAH sesuai ketentuan diantaranya membersihkan ruangan

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



kerja, membantu mengantarkan pengiriman Dokumen melalui Jasa Paket Tiki, gaji perbulannya sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) dan yang menggaji bukan kantor melainkan saksi yang menggajinya karena ia sering membantu saksi untuk menyiapkan makanan Cathering untuk makan siang para pegawai setiap hari dan untuk kesehariannya yang bertanggung jawab adalah saksi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sehubungan terdakwa RENDY RAHMADIANSYAH, telah mengambil sejumlah Blangko sertifikat keterampilan dari Kepelautan dari gudang tempat penyimpanan dokumen pada kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dan tidak ada ijin dari sdr. SETIAWAN selaku penanggung Jawab gudang di bidang Pengelola dan penyimpanan barang.

- Bahwa Saksi mengetahui cara yg dilakukan oleh terdakwa RENDY RAHMADIANSYAH, pada saat mengambil sejumlah dokumen tersebut.

- Bahwa Setahu saksi ada pendataan didalam setiap barang atau dokumen sertifikat keterampilan dari Kepelautan yang di simpan gudang tempat penyimpanan dokumen pada kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dan yang bertanggung Jawab sdr. SUWANDI selaku Staf Subdit Kepelautan.

- Bahwa blangko tersebut di simpan di dalam gudang TU kemudian blangko tersebut di distribusikan kepada lembaga pendidikan latihan sesuai permintaan dengan persyaratannya adalah adanya surat permohonan dari pimpinan lembaga diklat, setelah itu adanya laporan penggunaan blangko yang sebelumnya sudah di berikan.

- Bahwa untuk jumlah blangko kosong yang diberikan tergantung stock yang ada pada gudang, dan dibuatkan Berita acara serah terima dari bagian Tata Usaha ke subdit kepelautan, selanjut di distribusikankembali kepada lembaga pendidikan latihan yang mengajukan permintaan blangko tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar.

7. Saksi DR. JAJA SUPARMAN.MM : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) Kementrian Perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan dan Saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 1999, sedangkan untuk di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sejak tahun 2018, dan sejak Januari 2020 jabatan Saksi sendiri saat ini adalah Kepala Sub Direktorat Kepelautan.

- Bahwa tugas tanggung jawab Saksi adalah sebagai Penyiapan bahan kebijakan dibidang standar kompetensi dan sertifikasi pelaut, standar pengujian pelaut tingkat managerial dan tingkat oprasional, kemudian penerbitan sertifikat kompetensi dan keahlian kepelautan dan sebagai pengawas verivikator system sertifikasi pelaut.

- Saksi menjelaskan bahwa 30 (tiga puluh) lembar blangko Sertifikat Keterampilan kosong dengan Nomor seri CP3835663 sampai dengan CP3835692 adalah memang benar blangko tersebut di miliki oleh Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Karena setelah dilakukan pengecekan melalui system bahwa blangko tersebut tercatat dan milik Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut.

- Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakan blangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisik blangko keterampilan tersebut : Latent Image yang terdapat pada gambar berwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabila dimiringkan pada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teks "HUBLA" tetapi untuk sertifikat keterampilan diatas tidak terdapat, Tulisan pada blangko sertifikat keterampilan kosong yang ada tulisan "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, No Seri, Dengan ini dinyatakan bahwa" jika kita raba akan terasa kasar dan tulisan tersebut terasa timbul tetapi untuk data diatas tidak timbul, Kemudian Penerbitan Sertifikat tersebut tidak melalui proses yang benar anantara lain tidak pernah ada pengajuan dari Lembaga Diklat terkait nama pelaut tersebut dan Tidak Pernah melalui proses verifikasi oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Dan Seluruh blangko sertifikat tersebut diatas tidak teregister di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan serta nomor sertifikat yang digunakan dinyatakan tidak benar, Akan tetapi untuk nomor sertifikat tersebut diatas online.

- Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakan blangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisik blangko keterampilan tersebut Latent Image yang terdapat pada gambar berwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabila dimiringkan

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teks "HUBLA" tetapi untuk sertifikat keterampilan diatas tidak terdapat, Tulisan pada blangko sertifikat keterampilan kosong yang ada tulisan "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, No Seri, Dengan ini dinyatakan bahwa" jika kita raba akan terasa kasar dan tulisan tersebut terasa timbul tetapi untuk data diatas tidak timbul, Kemudian Penerbitan Sertifikat tersebut tidak melalui proses yang benar antara lain tidak pernah ada pengajuan dari Lembaga Diklat terkait nama pelaut tersebut dan Tidak Pernah melalui proses verifikasi oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Dan Seluruh blangko sertifikat tersebut diatas tidak teregister di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan serta nomor sertifikat yang digunakan dinyatakan tidak benar, Akan tetapi untuk nomor sertifikat tersebut diatas online.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

8. MARIHOT SIMANJUNTAK, MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Sumatera Utara, dan Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor, dan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah Memonitoring sehalah kegiatan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Sumatera Utara.
- Bahwa Saksi pernah bekerja Di STIP sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 Saksi menjabat sebagai ketua di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), serta tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan kegiatan monitoring seluruh kegiatan yang ada di STIP.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bahwa untuk 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6211976624010118, No.Seri CP295954 atas nama ATEP MUHAMAD RAFEI, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt.MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 23 Maret 2018, 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6211976622010118, No.Seri CP295939 atas nama JUPEN SIUS BURA, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M, tanggal 23 Maret 2018, bahwa dokumen tersebut tidak pernah Saksi mengetahuinya dan Saksi juga tidak pernah menanda tangani dokumen tersebut karena pada bulan Maret 2018 Saksi belum



bertugas di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) dan tidak menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) melainkan pada saat itu Saksi masih bertugas di Kantor District Navigasi Ambon dan Jabatan Saksi disana sebagai kepala district. Dan dapat di simpulkan bahwa tanda tangan tersebut adalah palsu karena menurut kasat mata tidak sama dengan tanda tangan Saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

9. Saksi RENDI RAMDANIANSYAH bin SAEPUDIN : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini karena saksi terlibat dalam hal pemalsuan sertifikat Kepelautan, dimana saksi yang melakukan pencurian Blangko sertifikat dari gudang kantor Direktorat Perkapalan dan kelautan ;
- Bahwa benar saksi pada bulan Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat Jl. H. Murtado, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara saksi telah melakukan pencurian blangko kosong di Direktorat Perkapalan dan kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Bahwa berawal saksi bekerja sebagai cleaning servise di Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Kemudian selama bekerja saksi mengenal IKSAN sebagai sesama cleaning servis. Kemudian IKSAN memesan blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong kepada saksi, dan saksi memperjual belikan blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong tersebut kepada IKSAN sejak bulan Agustus 2019, untuk waktu pemesanan nya sekitar 2 minggu sekali, paling lama sebulan sekali. Untuk jumlah nya paling banyak pernah mencapai 50 (lima puluh) lembar, paling sedikit 15 (lima belas) lembar, untuk rata-rata 20 (dua puluh) lembar setiap 2 minggu sekali.
- Bahwa saksi memperoleh blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong tersebut dengan cara mengambil di Gudang penyimpanan Sertifikat Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan tempat saksi bekerja pada malam hari saat atasan saksi bernama SETIAWAN sudah pulang dan kunci ruangan penyimpanan dititipkan kepada saksi. Selain itu saksi sehari-hari juga biasa disuruh oleh atasan saksi untuk mengangkut barang-barang berupa dokumen dan blangko sertifikat keterampilan



pelaut kosong apabila ada barang datang dan harus dimasukkan ke dalam gudang penyimpanan Sertifikat Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Bahwa saksi hanya mengambil blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong sesuai dengan permintaan IKSAN yang minta dicarikan dokumen blangko sertifikat.

- Bahwa saksi menjual blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong kepada IKSAN sebesar Rp 250.000,- per lembar, dan selama ini keuntungan yang saksi peroleh dipergunakan untuk finishing rumah tempat tinggal saksi sehari-hari di daerah Ciampea Bogor, untuk main judi togel online, dan untuk keperluan pribadi dan keluarga sehari-hari.

- Bahwa sepengetahuan saksi blangko sertifikat yang saksi curi tersebut akan diperjual belikan lagi oleh Sdr Iksan kepada para pemesannya untuk dipergunakan oleh pelaut seolah olah sertifikat itu asli dan calon pelaut itu sendiri tidak perlu ikut Pelatihan untuk mendapatkan sertifikat yang asli ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar .

10. Saksi IKSAN SUWITO ADI : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Pihak kepolisian pada tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah sdr Soeparno alias Pomo di daerah Yon Air Semper Barat Cilincing Jakarta Utara karena saat itu saksi sedang mengantarkan sertifikat kosong ke rumah sdr Soeparno alias Pomo sebanyak 30 lembar.

- Bahwa setelah saksi ditangkap bersama Soeparno, ditanyakan tentang dari mana sertifikat itu saksi dapatkan, dan saksi menjawabnya dari sdr Rendi yang merupakan tenaga honor di kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dengan cara mencurinya lalu menjualnya kepada saksi seharga Rp 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu) perlembar ;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan sdr Rendi karena pernah sama sama sebagai tenaga honor di kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan ;

- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 SUHARYANTO ingin mendapatkan blangko kosong sertifikat keterampilan pelaut, lalu SUHARYANTO dikenalkan kepada POMO apabila ingin mendapatkan Blangko kosong. Kemudian SUHARYANTO mencari POMO dan bertemu di dekat Permai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koja Jakarta Utara dan dari pertemuan itulah SUHARYANTO menanyakan apakah bisa untuk memesan Blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" tersebut dan POMO mengatakan bisa mendapatkan blanko kosong permintaan SUHARYANTO tersebut.

- Bahwa Selanjutnya sekitar bulan Juli 2019 DIKSON mencari orang yang menjual Blanko kosong sertifikat keterampilan dan akhirnya DIKSON mendapatkan info dari teman pelaut bahwa ada orang bernama SUHARYANTO menjual Blanko Kosong Sertifikat Keterampilan pelaut, kemudian DIKSON berkenalan dengan DIKSON dan DIKSON menceritakan bahwa banyak teman pelaut DIKSON yang meminta tolong kepada DIKSON untuk diuruskan terkait pembuatan Sertifikat Keterampilan baru atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa aktifnya sehingga DIKSON membutuhkan blanko kosong sertifikat keterampilan pelaut, dan terjadi kesepakatan antara DIKSON dengan SUHARYANTO dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per lembar Blanko Kosong Asli Sertifikat. Bahwa SUHARYANTO mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut tersebut dengan cara membeli dari SOEPARNO alias POMO seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan SOEPARNO mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dari RENDI dengan cara membeli seharga Rp 250.000,- per lembar blanko sertifikat kosong.

- Bahwa saksi mengenal RENDI sekitar 2 tahun dimana RENDI sebagai sesama cleaning servis di Kantor Direktorat Perkapalan dan Kelautan, dan saksi memperjual belikan blanko sertifikat keterampilan pelaut kosong tersebut sudah sekitar 2 tahun, untuk waktu pemesanan nya sekitar 2 minggu sekali, paling lama sebulan sekali. Untuk jumlah nya

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



paling banyak pernah mencapai 50 (lima puluh) lembar, paling sedikit 15 (lima belas) lembar, untuk rata-rata 20 (dua puluh) lembar setiap 2 minggu. Bahwa saksi selain menjual blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong kepada Soeparno alias POMO, saksi juga menjual blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong kepada CHANDRA seharga Rp. 400.000,- (empat Ratus ribu rupiah). Dimana terdakwa kenal dengan CHANDRA karena sering datang ke kantor tempat saksi bekerja untuk mengurus dokumen pelaut sedangkan saksi bagian tiket antrian.

- Bahwa saksi menjual balngko sertifikat kosong kepada Sdr Soeparni alias Pomo dengan harga Ro 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perlembar, sehingga keuntungan yang saksi peroleh sebesar rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu perlembar)

- Bahwa ketika saksi ditangkap ditemukan uang sebesar Rp 6000.000,- (enam juta) rupiah , Handphone merek Redmi, Buku rekening BRI dan tiga puluh lembar sertifikat kepelautan yang kosong .

- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh saksi pergunakan untuk kepentingan hidup sehari hari dan juga untuk membayar cicilan kredit mobil isteri saksi sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribuh) setiap bulannya;

- Bahwa saksi tidak tau lagi kemana dijual oleh sdr Soeparno alias Pomo sertifikat sertifikat kosong tersebut, karena saksi hanya mengenal sdr Rendi, sdr Soeparno alias Pomo. Tetapi saksi mengetahui bahwa sertifikat sertifikat tersebut akan dipergunakan oleh para Pelaut tanpa mengikuti pelatihan dan membuat seolah olah sertifikat tersebut asli.

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa lainnya setelah dimankan oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar.

11. Saksi SOEPARNO als POMO bin KASTURI (Alm) ;Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 20.30 Wib di rumah saksi di jalan Kapuas Raya Blok L RT 06/01 No. 365 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara karena terlibat dengan kasus jual beli balngko kosong sertifikat Kepelautan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan blangko kosong sertifikat jenis sertifikat Keterampilan (certificate of Proficiency) yang dikeluarkan oleh kementerian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Bahwa saksi mendapatkan sertifikat kosong tersebut dari sdr Iksan Suwito dengan cara membelinya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap lembarnya ;
- Bahwa saksi membeli sertifikat kosong tersebut dari sdr Suwito rata rata antara 60 sampai 70 lembar setiap bulannya, dan sertifikat kosong tersebut oleh saksi dijual lagi kepada sdr Suharyanto dengan harga Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu) setiap lembarnya sehingga saksi mendapat keuntungan sekira Rp 3000.000 sampai Rp 4.000.000,-
- Bahwa pada awalnya sdr Iksan Suwito menjumpai saksi dengan mengatakan saya ada blangko kosong untuk sertifikat Keterampilan yang banyak digunakan oleh para Pelaut, kalau ada yang minat bisa hubungi saya, dan atas tawaran tersebut saksi saksi menawarkan kepada teman yang bernama Suharyanto dan karena sdr Suharyanto berminat kemudian saksi membelinya dari sdr Iksan Suwito ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 SUHARYANTO ingin mendapatkan blanko kosong sertifikat keterampilan pelaut, lalu SUHARYANTO dikenalkan kepada saksi apabila ingin mendapatkan Blanko kosong. Kemudian SUHARYANTO mencari saksi dan bertemu didekat Permai Koja Jakarta Utara dan dari pertemuan itulah SUHARYANTO menanyakan apakah bisa untuk memesan Blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" tersebut dan saksi mengatakan bisa mendapatkan blanko kosong permintaan SUHARYANTO tersebut.
- Bahwa Saksi memperjual belikan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, sejak bulan Juli 2019, dan dalam sebulan terdakwa memperjual belikan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) lembar sampai dengan 70 (tujuh puluh) lembar blanko kosong, dan keuntungan yang terdakwa dapat berkisar antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selain menjual Blangko sertifikat Ketrampilan (Certificate of proficiency) juga meminta tolong kepada Sdr Suharyanto untuk dibuatkan seetifikat baru seperti, sertifikat baru AOT (Advance Iol Tannker), BOCT (Basic Liquefiet Gas Tanker), BRM (Basic Ressource Management), BST (Basic Safety Training) SAT (Security Awareness Training) dimana kesemua sertifikat tersebut bisa dipesan melalui sdr Suharyanto sesuai dengan pesanan tanpa melalui pendidikan/pelatihan sebagaimana yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan .
- Bahwa untuk memperoleh sertifikat dimaksud diatas, Saksi menjualnya kepada pemesannya seharga Rp 2.500.000 sampai Rp 3.000.000,- dan juga bisa memesan kepada Suharyanto untuk mengaktifkan secara on line di kemnterian perhubungan dengan harga Rp 1.300.000,-
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr Suharyanto bukanlah pegawai perhubungan, bahwa yang dibuat sdr Suharyanto tersebut kesemuanya adalah palsu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah banar ;

12. Saksi **SUHARYANTO als YANTO bin SOEBARI (alm)**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 18.00 Wib didepan warteg sebelah Puskesmas Kel. Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, karena saksi terlibat dalam hal jual beli Blangko kosong Sertifikat Ketrampilan (certificate of Proficiency) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan laut ;
- Bahwa saksi mendapatkan Blangko Sertifikat Ketrampilan tersebut dengan cara membelinya kepada Sdr Soeparno alias Pomo dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu) setiap lembarnya yang selanjutnya sertifikat sertifikat kosong tersebut saksi jual kembali kepada Dikson dengan harga Ro 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap lembarnya sehingga saksi memperoleh keuntungan Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) setiap lembarnya .
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2019 DIKSON mencari orang yang menjual Blanko kosong sertifikat keterampilan dan akhirnya bertemu dengan saksi dimana Sdr Dikson menceritakan bahwa banyak temannya pelaut yang meminta tolong kepada DIKSON untuk diuruskan terkait

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Sertifikat Keterampilan baru atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa aktifnya sehingga DIKSON membutuhkan blanko kosong sertifikat keterampilan pelaut, dan terjadi kesepakatan antara DIKSON dengan saksi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per lembar Blanko Kosong Asli Sertifikat dan keuntungan yang saksi dapatkan dari perlembar blanko kosong tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut tersebut dengan cara membeli dari SOEPARNO alias POMO seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan SOEPARNO mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dengan cara membeli dari IKSAN seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan IKSAN mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dari RENDI dengan cara membeli seharga Rp 250.000,- per lembar blanko kosong.

- Bahwa saksi memperjual belikan sertifikat Keterampilan kosong tersebut kepada sdr Dikson sebanyak kurang lebih 30 sampai 50 lembar sertifikat setiap bulannya sehingga saksi mendapat keuntungan sekitar Rp 1.000.000,- sampai Rp 1.500.000,-

- Bahwa selain membeli sertifikat asli yang kosong dari sdr Soeparno alias Pomo, juga sering saksi dimintai tolong oleh sdr Soeparno alias Pomo untuk membuat sertifikat baru ataupun untuk menaikkan secara online sertifikat Pelaut

- Bahwa untuk kepentingan membuat sertifikat baru saksi meminta bantuan sdr Dikson dengan membayarnya sebesar Rp 800.000,- ditambah uang ketik Rp 100.000,- sedang Saksi menerima uang dari Sdr Soeparno sebesar Rp 1300.000,- sampai Rp 1.500.000,- perlembarannya sehingga saksi mendapat keuntungan sekitar Rp 600.000,- perlembarannya .

- Bahwa sdr Soeparno ataupun sdr Dikson bukanlah pegawai di kantor Perhubungan laut , mereka sama dengan saksi sebagai calo yang bisa

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat sertifikat Pelaut dan sertifikat terdaftar secara online di Kementerian Perhubungan melalui sdr Dikson .

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara sdr Dikson untuk membuat sertifikat baru tersebut dan bagaimana bisa terdaftar secara online.

- Bahwa saksi selain menjual Blangko sertifikat Ketrampilan (Certificate of proficiency) kepada sdr Dikson, juga meminta tolong kepada Sdr Dikson untuk dibuatkan sertifikat baru seperti, sertifikat baru AOT (Advance Iol Tannker), BOCT (Basic Liquefiet Gas Tanker), BRM (Basic Ressource Management), BST (Basic Safety Training) SAT (Security Awareness Training) dimana kesemua sertifikat tersebut bisa dipesan melalui sdr Dikson sesuai dengan pesanan tanpa melalui pendidikan/pelatihan sebagaimana yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan .

- Bahwa selanjutnya DIKSON menawarkan jasa pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Traning) dan BOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina kepada INDRA JAYA dan JIMMY ALEXANDER dimana DIKSON menjelaskan ada 2 tahapan yang harus dilakukan yaitu yang pertama Mengaktifkan data di website pelaut.dephub.go.id dan yang kedua setelah data Aktif kemudian data diketik untuk dicetak dalam bentuk Sertifikat Fisik, kemudian DIKSON menjelaskan apabila untuk membuat sertifikat baru harus memberikan data KTP dan Pas Foto untuk mengisi data di Website dan apabila yang sudah ada atau ingin perpanjang masa aktif sertifikat maka DIKSON meminta data sertifikat lama dan Pas Foto.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, saksi menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

13. Saksi DIKSON TUAGE alias DIKSON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian Jakarta Utara pada hari kamis tan ggal 23 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib di jalan H. Mutado, Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara karena pembuatan sertifikat Pelaut palsu .

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sertifikat yang saksi palsukan adalah Sertifikat Keterampilan Basic Oil Chemical Tanker dan sertifikat Keterampilan Basic Safety Training yang seharusnya dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Laut, kemudian sertifikat tersebut saksi palsukan untuk melamar kerja di kapal.
- Bahwa sertifikat palsu yang saksi buat tersebut rencananya akan dijual kembali oleh saksi kepada orang lain yang membutuhkannya, dan saksi sudah membuat dan mencetak sertifikat Pelaut kurang lebih 150 yang kesemuanya adalah palsu;
- Bahwa Adapun cara saksi membuat Sertifikat Keterampilan Pelaut tersebut yaitu awalnya apabila ada klien ingin membuat Sertifikat Keterampilan, saksi menjelaskan ada 2 tahapan yang harus dilakukan yaitu yang pertama Mengaktifkan data di website pelaut.dephub.go.id dan yang kedua setelah data Aktif kemudian data diketik untuk dicetak dalam bentuk Sertifikat Fisik. saksi menjelaskan kepada klien apabila baru membuat sertifikat untuk memberikan data KTP dan Pas Foto untuk mengisi data di Website dan apabila yang sudah ada / ingin perpanjang masa aktif sertifikat maka saksi meminta data sertifikat lama dan Pas Foto. Saksi menawarkan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk mengaktifkan data ke website tersebut dan untuk mencetak Lembar Sertifikat Fisik.
- Bahwa selanjutnya klien membayar kemudian saksi mengirimkan data melalui Percakapan WhatsApp kepada terdakwa RIKI AGUS SURYA untuk mengaktifkan data di website pelaut.dephub.go.id dan saksi membayarkan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengaktifkan 1 nama klien untuk Sertifikat Keterampilan. Setelah data aktif maka saksi dikirimkan Nama dan Nomor Sertifikat oleh terdakwa RIKI AGUS SURYA kemudian saksi menghubungi saksi SUHARYANTO untuk meminta Blanko Asli yang kosong dan membelinya dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menghubungi saksi SUHARTONO untuk mengetik dan mencetak blanko kosong tersebut sesuai dengan data yang diberikan oleh RIKI AGUS SURYA dan saksi memberikan uang jasa pengetikan dan pencetakan sebesar Rp.50.000,-(lima ribu rupiah). Selesai pengetikan yang dikerjakan oleh saksi SUHARTONO, saksi mengambil sertifikat tersebut untuk diserahkan kepada klien / pemesan yang diantaranya an. JUN RAHMAT LAURENS, ASRI ALFANDI, WAHYUDI ABDILLAH, MUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABIR, BOBBY BUTAR-BUTAR dan MARTINUS BAMBANG MASIPUANG.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa untuk dapat sertifikat resmi dari Kemneterian Perhubungan cdirektorat jenderal Perhubungan laut haruslah melalui pendidikan dik lat terlebih dahulu dalam waktu yang ditentukan dengan biaya kurang lebih Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi yang saksi lakukan adalah secara palsu tanpa ada hubungannya dengan balai pelatihan seperti BP3IP,STIP dan Pertamina .

- Bahwa sertifikat sertifikat pesanan dari pemesan, setelah data data nya lengkap, saksi serahkan kepada sdr Suhartono untuk diketik dan mencetak blangko kosong yang saksi berikan ;

- Bahwa saksi sudah mengenal sdr Suharyanto, sdr Suhartono, sdr. Indra, sdr. Jimmy, sdr Riki sebelum ditangkap karena sudah bekerja sama dalam hal pembuatan surat palsu tersebut sedang sdr Rendi, Iksan, dan soeparno alias Pomo baru mengenalkan setelah dikantor pilisi ;

- Bahwa benar adapun peran masing masing adalah

- Bahwa sdr Suharyanto berperan sebagai Penjual dan penyedia Blangko kosong kepada saksi yang mana blangko kosong tersebut sebelumnya dibeli dari sdr Soeparno alias Pomo

- Bahwa Sdr Suhartono berperan sebagai Pengetik dan pencetak Bangko kosong yang saksi berikan ;

- Sdr Iksan berperan sebagai Penjual dan penyedia Blangko kosong yang mana blangko kosong tersebut sebelumnya dibeli dari sdr Rendi

- Sdr Indra dan Sdr Jimmy berperan sebagai perantara dalam memesan blangko sertifikat Pelaut tersebut yang berhubungan langsung dengan konsumen atau orang akan membuat sertifikat dan sebagai penyambung kepada Saksi ;

- Bahwa sdr Soeparno berperan sebagai Penjual dan penyedia Blangko kosong kepada suharyanto yang mana blangko kosong tersebut sebelumnya dibeli dari sdr Iksan Suwito.

- Bahwa Sdr Rend berperan sebagai penyedia blangko kosong yang didapat dari mengambil di gudang Kementerian Perhubungan Ri Direktorat Perhubungan Laut .

- Bahwa Sdr Riki berperan sebagai perantara untuk mengonline nomor sertifikat ketrampilan ke wabsitepelaut.dephub.go.id ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar :

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



14. Saksi SUHARTONO als TONO bin SOEBARI (alm): dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 18.30 Wib di rumah saksi jln. Komplek Deperla Blok D No. 16 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja Jakarta Utara karena terlibat dengan pembuatan sertifikat Pelaut yang palsu ;
- Bahwa terakhir kali saksi terlebat pemalsuan sertifikat Pelaut pada hari kamis tanggal 23 April 2020 atas pesanandarisdikson.
- Bahwa peran saksi adalah sebagai juru ketik atas data data yang diberikan oleh sdr Dikson, mulai dari mengetik data diri calon pembuat sertifikat pelaut palsu, menanda tangani, menstempel. Dan blangko kosong sertifikat tersebut saksi dapatkan dari sdr Dikson sedang sdr Dikson mendapatkannya dari sdr Suharyanto, sedang suharyanto mendapatkan darimana saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi menanda tangani sertifikat Pelaut Palsu tersebut dengan cara memalsukan tanda tangan yang ada dalam blangko atau dengan cara scan, sedang stempel saksi buat dipringgir jalan.
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membuat sertifikat palsu adalah Sdr Dikson, sedang yang mencari calon Pemesannya adalah sdr Dikson dan Sdr Suharyanto adalah yang menyiapkan blangko kosong ;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan sdr Dikson sudah berlangsung sejak bulan juni 2019 kemudian saksi sudah membuat sekitar kurang lebih 150 (seratus lima puluh) Sertifikat Pelaut Palsu.
- Bahwa pada awalnya saksi bekerja sama dengan Sdr Dikson yaitu Pada tahun 2019 saksi dihubungi oleh Dikson menawarkan untuk membuat Sertifikat Pelaut Palsu, dimana Dikson mendapatkan nomor terdakwa dari Suharyanto yang merupakan saudara dari saksi. Selanjutnya saksi bertemu dengan Dikson untuk membahas pembuatan Sertifikat Pelaut Palsu dan Dikson menceritakan bahwa banyak teman pelaut Dikson yang meminta tolong untuk diuruskan terkait pembuatan Sertifikat Keterampilan baru atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa aktifnya tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa untuk mengetik dan mencetak Identitas klien di Blangko Asli Kosong sertifikat keterampilan



pelaut dari Dikson terdakwa menerima upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Sertifikat.

- Bahwa selanjutnya Dikson menawarkan jasa pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina kepada INDRA JAYA dan JIMMY ALEXANDER dimana Dikson menjelaskan ada 2 tahapan yang harus dilakukan yaitu yang pertama Mengaktifkan data di website pelaut.dephub.go.id dan yang kedua setelah data Aktif kemudian data diketik untuk dicetak dalam bentuk Sertifikat Fisik, kemudian DIKSON menjelaskan apabila untuk membuat sertifikat baru harus memberikan data KTP dan Pas Foto untuk mengisi data di Website dan apabila yang sudah ada atau ingin perpanjang masa aktif sertifikat maka DIKSON meminta data sertifikat lama dan Pas Foto. Atas pembuatan sertifikat dan untuk mengaktifkan data ke website pelaut.dephub.go.id tersebut DIKSON memberikan tarif seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Atas penjelasan dari DIKSON tersebut kemudian INDRA dan JIMMY melakukan pemesanan untuk pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut kepada DIKSON, dimana INDRA dan JIMMY mengirimkan data-data untuk pembuatan sertifikat dan bukti pembayaran kepada DIKSON. Setelah Dikson menerima pembayaran selanjutnya Dikson mengirimkan data-data tersebut melalui WhatsApp kepada RIKI untuk diaktifkan online di website pelaut.dephub.go.id kurang lebih 24 jam, dan setelah data-data tersebut telah diaktifkan oleh RIKI di website pelaut.dephub.go.id DIKSON mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada RIKI sebagai uang pembayaran untuk pengaktifkan nama di Sertifikat Keterampilan, setelah data aktif, selanjutnya DIKSON menerima Nama dan Nomor Sertifikat dari RIKI, setelah itu DIKSON menghubungi SUHARYANTO untuk membeli Blanko Asli yang kosong seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah DIKSON mendapatkan blanko asli kosong tersebut DIKSON langsung mendatangi Saksi untuk diketik dan dicetak blanko kosong tersebut sesuai dengan data yang telah diberikan oleh RIKI dan DIKSON dengan cara Saksi menginput data-data dan mengeprint Sertifikat tersebut, dari data-data tersebut berupa KTP, FOTO, BLANKO kosong, nomor Sertifikat yang sudah aktif di website <https://pelaut.dephub.go.id/> setelah itu Saksi memasukan nomer sertifikat



yang di berikan oleh DIKSON ke web tersebut, nama orang yang ingin membuat sudah masuk dan terdaftar di website tersebut lalu saksi salin ataupun Saksi print data yang ada diwebsite ke dalam BLANKO, lalu Saksi mendapatkan BARCODE dengan mendownload dari website qr.code dari google, saksi masukan nomer sertifikat yang sudah di berikan dari DIKSON ke aplikasi qr.code, setelah itu munculah gambar barcode lalu saksi save ke komputer, setelah saksi save baru lah Saksi masukan barcode tersebut ke format BLANKO yang sudah ada. Setelah Sertifikat tersebut sudah jadi, barulah saksi memalsukan tanda tangan yang ada di BLANKO dengan cara Terdakwa yang menandatangani ada juga yang saksi scan, lalu saksi menstempel kannya dengan stempel yang saksi buat di pinggir jalan di dekat Masjid Al-Husna Tanjung Priok, setelah jadi DIKSON memberikan uang jasa pengetikan dan pencetakan kepada saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) per sertifikat. Setelah 2 (dua) hari pengetikan sertifikat selesai dikerjakan oleh Saksi, DIKSON ambil dan diberikan kepada INDRA dan JIMMY selaku pemesan sertifikat keterampilan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

15. Saksi RIKI AGUS SURYA ALS RIKI Bin RUKIBAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Perumahan Marwah Sejahtera 2 Blok P/13 RT 09/RW02 desa Rimbo Panjang, Kec. Tambang Kab. Kampar Riau, karena terlibat dalam perkara pemalsuan sertifikat Kepelautan bersama sama dengan Sdr Dikson Tuage, Jitro Pangalesan, Ronnie Aban dan Evi ;
- Bahwa adapun sertifikat yang saksi palsukan adalah sertifikat Ketrampilan Basic oil Chamikel Tanker dan Sertifikat Basic Safety Traing yang seharusnya dikeluarkan oleh Diklat yang telah diberikuasa resmi oleh Kementerian Perhubungan direktorat Perhubungan Laut, dimana fungsi dari sertifikat tersebut adalah sebagai syarat melamar kerja di Kapal ;
- Bahwa Saksi melakukan pemalsuan surat Ketrampilan pelaut tersebut sejak tahun 2017 sampai Terdakwa ditangkap bersama sama dengan Sdr Dikson Tuage, Jitro Pangalesan, Ronnie Aban dan Evi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan sdr Jitro Pangalesan dan Dikson Tuage adalah orang yang memberikan nomor sertifikat yang akan diaktifkan di website Perhubungan laut, kemudian nomor sertifikat tersebut saksi kirimkan lagi kepada sdr EVI;
- Bahwa selain mengirimkan nomor sertifikat yang akan dikatifkan, sdr Dikson juga mengirimkan unag sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui rekening saksi, kemudian saksi mengirimkannya kembali kepada sdr Ronnie Aban sebesar Rp 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)sehingga saksi mendapat keuntungan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi dalam hal pembuatan sertifikat palsu dengan cara pengaktifan nomor sertifikat dalam website sudah ribuan banyaknya ;
- Bahwa berawal pada tahun 2017 saksi keluar dari pekerjaan Pengeboran Minyak di Kalimantan, kemudian saksi pergi ke Jakarta bersama istri dan tinggal di rumah RONNIE ABAN di Daerah Kampung Bandan Mangga Dua Pademangan Jakarta Utara, kemudian saksi pulang ke Pekanbaru dan pada saat akan pulang saksi diberikan nomor telephon JITRO oleh RONNIE ABAN yang akan menghubungi terdakwa nanti dan akan memberikan terdakwa pekerjaan.
- Bahwa Beberapa hari kemudian JITRO menghubungi saksi dan menjelaskan bahwa nanti JITRO akan mengirimkan data berupa nomor sertifikat keterampilan pelaut dan ijazah pelaut yang akan diaktifkan diwebsite pelaut.dephub.go.id dimana RONNIE menghargai setiap nomor sertifikat keterampilan dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setiap nomor Ijazah Pelaut berbeda-beda harga tergantung kelas ijazahnya dengan harga mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai untuk setiap nomor ijazah pelaut, dan saksi diberikan upah sebesar 10% dari uang yang dikirimkan untuk setiap kepengurusan nomor sertifikat keterampilan pelaut dan ijazah pelaut yang saksi kirimkan kepada RONNIE.
- Bahwa saksi juga diarahkan untuk mengirimkan nomor sertifikat dari JITRO kepada seseorang bernama EVI, dan untuk pembayarannya dikirimkan dari JITRO ke nomor rekening pribadi saksi dan saksi kirimkan kembali kepada rekening RONNIE.
- Bahwa pada tahun 2017 saksi dihubungi DIKSON melalui telephon dan menjelaskan bahwa DIKSON mendapat nomor telephon saksi dari JITRO, kemudian DIKSON menanyakan kepada saksi apakah saksi

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengaktifkan nomor sertifikat keterampilan pelaut dan ijazah pelaut BST (Basic Safety Training) dan BOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) yang telah habis masa berlakunya dan dapat diaktifkan secara online di website pelaut.dephub.go.id.

- Bahwa setelah mendapat telepon dari DIKSON saksi mencoba menghubungi JITRO untuk mengkonfirmasi terkait apa yang DIKSON tanyakan kepada saksi, dan JITRO menjelaskan bahwa JITRO yang memberikan nomor saksi kepada DIKSON yang mana supaya DIKSON bisa langsung mengirimkan nomor sertifikat dan nomor ijazah pelaut yang akan diaktifkan di website kepada saksi, setelah itu sampai dengan sekarang saksi selalu berhubungan dengan DIKSON, dimana DIKSON yang selalu mengirimkan nomor sertifikat dan nomor ijazah pelaut kepada saksi, dan saksi meminta imbalan untuk setiap pengaktifan data di website pelaut.dephub.go.id sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per sertifikat, kemudian setelah nomor sertifikat dan nomor ijazah pelaut sudah saksi kirim kepada EVI maka EVI yang mengolah data tersebut, dan saksi mengirimkan pembayaran pengaktifan nomor sertifikat dan ijazah tersebut kepada RONNIE, setelah itu sehari kemudian saksi dikirimkan nomor sertifikat dan nomor ijazah yang sudah aktif dari EVI dan langsung saksi kirimkan Kembali kepada DIKSON.

- Bahwa selanjutnya DIKSON menawarkan jasa pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina kepada INDRA JAYA dan JIMMY ALEXANDER dimana DIKSON menjelaskan ada 2 tahapan yang harus dilakukan yaitu yang pertama Mengaktifkan data di website pelaut.dephub.go.id dan yang kedua setelah data Aktif kemudian data diketik untuk dicetak dalam bentuk Sertifikat Fisik, kemudian Dikson menjelaskan apabila untuk membuat sertifikat baru harus memberikan data KTP dan Pas Foto untuk mengisi data di Website dan apabila yang sudah ada atau ingin perpanjang masa aktif sertifikat maka Dikson meminta data sertifikat lama dan Pas Foto. Atas pembuatansertifikat dan untuk mengaktifkan data ke website pelaut.dephub.go.id tersebut DIKSON memberikan tarif seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penjelasan dari DIKSON tersebut kemudian INDRA dan JIMMY melakukan pemesanan untuk pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut kepada DIKSON, dimana INDRA dan JIMMY mengirimkan data-data untuk pembuatan sertifikat dan bukti pembayaran kepada DIKSON.
- Bahwa setelah DIKSON menerima pembayaran selanjutnya DIKSON mengirimkan data-data tersebut melalui WhatsApp kepada saksi untuk diaktifkan online di website pelaut.dephub.go.id kurang lebih 24 jam, kemudian saksi kirimkan data-data dari DIKSON kepada RONNIE untuk diaktifkan di website, dan setelah data-data tersebut telah diaktifkan oleh Saksi di website pelaut.dephub.go.id, DIKSON mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi sebagai uang pembayaran untuk pengaktifan nama di Sertifikat Keterampilan, setelah data aktif, selanjutnya DIKSON menerima Nama dan Nomor Sertifikat dari saksi
- Bahwa saksi terlibat dalam pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut Palsu yakni mengaktifkan sertifikat di website pelaut.dephub.go.id tersebut sejak tahun 2017, dimana saksi sudah mengurus lebih dari 4000 (empat ribu) nomor Sertifikat Keterampilan dan Nomor Ijazah Pelaut yang akan diaktifkan di website pelaut.dephub.go.id serta saksi mendapat keuntungan kurang lebih sebesar dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)..
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Ronnie dan Sdr Evi dalam pengaktifan data nomor sertifikat dan nomor ijazah tersebut, yang saksi kerjakan adalah menerima data data dari sdr Dikson kemudian data data tersebut saksi kirimkan kepada sdr EVI, sdr Dikson mengirimka uang melalui rekening saksi, kemudian uang tersebut sejumlah Rp 630.000,- saksi kirimkan kepada sdr Ronnie, ketika sdr Evi sudah mengaktifkan nomor sertifikat dalam website, sdr Sdr Evi mengirimkannya kepada saksi untuk selanjutnya diteruskan kepada Sdr Dikson untuk dicetak. bahwa yang menentukan besaran upah yang saksi dapat adalah sdr Ronnie sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pengaktifan nomor Sertifikat Keterampilan dan Ijazah Pelaut tidak melalui prosedur yang resmi dan tanpa melalui pelatihan resmi yang dilakukan lembaga diklat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



16. INDRA JAYA Als INDRA Bin NAZARUDDIN (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini karena saksi juga terlibat dalam hal pembuatan sertifikat Pelaut yang palsu dimana peran saksi adalah mencari pemesan sertifikat Pelaut yang selanjutnya jika sudah dapat orangnya maka saksi teruskan kepada saudara Dikson ;
- Bahwa saksi tahu sertifikat Pelaut tersebut adalah palsu karena sdr Dikson bukanlah orang yang berhak mengeluarkan sertifikat sertifikat Kepelautan tersebut ;
- Bahwa berawal saksi mengenal DIKSON dari SAHRUL yang merupakan teman saksi ketika sama-sama bekerja di kapal batu bara, dimana dalam perkenalan tersebut kemudian DIKSON menawarkan kepada saksi untuk pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BTOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina dalam jangka waktu yang cepat sekitar 1 (satu) hari, dan DIKSON meminta bayaran sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan system transfer.
- Bahwa selanjutnya saksi mencari pelanggan yang membutuhkan sertifikat keterampilan pelaut tanpa mengikuti pelatihan, setelah mendapatkan pelanggan tersebut kemudian, saksi meminta dokumen-dokumen kepada pelaut pemesan yaitu Foto Copy KTP, Foto Copy KK, dan Pas Foto, sedangkan syarat untuk membuat sertifikat BTOCT terdakwa meminta dokumen berupa Pas Foto, Foto Copy KTP, Foto Copy Akte Kelahiran dan Foto Copy BST, dan jika sudah lengkap semua syarat-syarat yang saksi minta sudah terpenuhi selanjutnya saksi menyuruh pemesan untuk mentransfer uang ke rekening BNI Nomor 293598048 milik saksi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu uang tersebut diterima oleh saksi maka saksi langsung mentransfer ke rekening BNI Nomor 0400009554 milik DIKSON sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya jika sertifikat yang dipesan oleh saksi kepada DIKSON sudah jadi, maka sertifikat tersebut saksi serahkan kepada pemesan.



- Bahwa saksi memperjual belikan sertifikat keterampilan pelaut tersebut sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan sudah menjual sebanyak 20 (dua) puluh kali sertifikat keterampilan. Bahwa saksi tidak memiliki Hak dan Legalitas dalam pembuatan Sertifikat Pelaut.

- Bahwa terakhir sekali saksi melakukan pengurusan sertifikat atas pesana dari sdr Jun Rahmat Lauren dimana pengurusan tersebut saksi serahkan kepada Dikson ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr Dikson memperoleh sertifikat tersebut dan tidak mengenal terdakwa terdakwa yang lainnya dan baru kenal setelah sama sama ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

17. Saksi JIMMY ALEXANDER TALAHATU als JAMES dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di samping stasiun Kereta Api Dekat Terminal Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara karena ikut terlibat dalam hal pembuatan sertifikat kepelautan yang palsu.

- Bahwa peran saksi adalah sebagai pemesan sertifikat palsu kepada Sdr Dikson Tuage karena ada yang memesan /membutuhkan Sertifikat BOCT (Basic Oil Timical Tangker) kepada saksi

- Bahwa berawal saksi kenal dengan DIKSON di warung kopi samping Ramayana Permai sekitar bulan Maret 2018, dan dalam pertemuan tersebut sdr Dikson membicarakan mengenai pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Traning) dan BTOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) persertifikat.

- Bahwa proses pembuatan atau pemesanan sertifikat keterampilan pelaut melalui saksi, oleh saksi dikenakan biaya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dimana saksi meminta Dokumen kepada pelaut pemesan yaitu Foto Copy KTP, Foto Copy KK, dan Pas Foto, sedangkan syarat untuk membuat sertifikat BTOCT saksi meminta dokumen berupa Pas Foto, Foto Copy KTP, Foto Copy Akte Kelahiran dan



Foto Copy BST, dan jika sudah lengkap semua syarat-syarat yang saksi minta, lalu dokumen berikut uang untuk pembuatan sertifikat tersebut saksi berikan langsung kepada DIKSON TUAGE di Samping Stasiun Kereta Api dekat terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, dan lamanya waktu untuk pengurusan sertifikat BST dan BTOCT tersebut adalah 3 (tiga) hari dan untuk pengurusan sertifikat BST dan BTOCT tersebut adalah tidak resmi.

- Bahwa saksi memperjual belikan sertifikat keterampilan pelaut tersebut sejak tanggal 22 Januari 2016 dan saksi tidak memiliki Hak dan Legalitas dalam pembuatan Sertifikat Pelaut.

- Bahwa atas penjualan sertifikat palsu tersebut saksi mendapat keuntungan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk sertifikat palsu BST sudah delapan kali mengurusnya kepada sdr Dikson, sedang sertifikat palsu BOCT sudah pernah tiga kali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Jakarta Utara pada hari Senin Tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Yos Sudarso Kel. Rawa badak Utara Kec.Koja Jakarta Utara karena terlibat dalam hal jual beli sertifikat Pelaut palsu ;

- Bahwa sertifikat palsu tersebut adalah sertifikat Ketrampilan (Certificate of Proficiency) yang seharusnya dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan direktorat Perhubungan laut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sertifikat yang sebenarnya haruslah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan baik yang diadakan oleh BP3IP, STIP atau Pertamina dalam waktu yang sudah ditentukan. Akan tetapi sertifikat yang saksi perjual belikan tersebut tanda melalui pelatihan dan bukan dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan resmi ;

- Bahwa berawal Terdakwa bekerja sebagai Agen Pelaut PT. GAMAS MARITIM SERVICE dimana Terdakwa sendiri sebagai pemiliknya, kemudian apabila ada pelaut yang ingin bekerja di Kapal melalui Agen milik Terdakwa, Terdakwa mengecek persyaratannya apakah ada yang kurang atau tidak, dan apabila ada persyaratan yang kurang berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat keterampilan maka Terdakwa akan menyampaikan kepada pelaut tersebut, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada pelaut untuk pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina, setelah pelaut setuju maka Terdakwa meminta bantuan kepada SUHARYANTO untuk dibuatkan sertifikat pelaut tersebut, sedangkan untuk nomor serinya agar terdaftar secara online website pelaut.dephub.go.id di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut Terdakwa meminta bantuan kepada DIKSON TUAGE.

- Bahwa proses pembuatan sertifikat keterampilan Pelaut adalah Terdakwa mendapat pesanan pembuatan sertifikat Pelaut dari pemesan dimana Terdakwa meminta uang untuk pembuatan sertifikat sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi DIKSON untuk mendapatkan No seri sertifikat pelaut yang telah terdaftar online website pelaut.dephub.go.id di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dengan membayar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening DIKSON, setelah terdaftar secara online selanjutnya Terdakwa memberikannya data diri pelaut yang ingin dibuatkan sertifikat keterampilan pelaut kepada SUHARYANTO dengan membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk per sertifikat, dan dalam proses pembuatan sertifikat tersebut dibutuhkan proses selama 3 (tiga) hari hingga sertifikat tersebut jadi dan dapat digunakan.

- Bahwa Terdakwa memperjual belikan sertifikat keterampilan pelaut tersebut sekitar bulan Oktober 2019 sampai dengan saat ini, sedangkan Terdakwa sudah memesan sertifikat kepada SUHARYANTO maupun nomor seri sertifikat dari DIKSON tersebut sekitar 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (Sembilan puluh) sertifikat,

- Bahwa adapapun jenis sertifikat yang Terdakwa pesan melalui Suharyanto maupun kepada Dikson adalah selain Sertifikat Keterampilan juga sertifikat baru AOT (Advance Oil Tanker), BOCT (Basic Liquefied Gas Tanker), BRM (Basic Resource Management), BST (Basic Safety Training) SAT (Security Awareness Training) dimana kesemua sertifikat

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bisa dipesan tanpa melalui pendidikan/pelatihan sebagaimana yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan ataupun Pertamina ;.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO R7 warna putih gold
2. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Bisnis Cabang Tanjung Priok No. Rek. 0234806015 An. GAD JERED MAKANONENG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Jakarta Utara pada hari Senin Tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Yos Sudarso Kel. Rawa badak Utara Kec.Koja Jakarta Utara karena terlibat dalam hal jual beli sertifikat Pelaut palsu ;
- Bahwa benar sertifikat palsu tersebut adalah sertifikat Ketrampilan (Certificate of Proficiency) yang seharusnya dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan laut.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa sertifikat yang sebenarnya haruslah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan baik yang diadakan oleh BP3IP, STIP atau Pertamina dalam waktu yang sudah ditentukan. Akan tetapi sertifikat yang saksi perjual belikan tersebut tanda melalui pelatihan dan bukan dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan resmi ;
- Bahwa benar berawal Terdakwa bekerja sebagai Agen Pelaut PT. GAMAS MARITIM SERVICE dimana Terdakwa sendiri sebagai pemiliknya, kemudian apabila ada pelaut yang ingin bekerja di Kapal melalui Agen milik Terdakwa, Terdakwa mengecek persyaratannya apakah ada yang kurang atau tidak, dan apabila ada persyaratan yang kurang berupa sertifikat keterampilan maka Terdakwa akan menyampaikan kepada pelaut tersebut, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada pelaut untuk pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Traning) dan BOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina, setelah pelaut setuju maka Terdakwa meminta bantuan kepada SUHARYANTO untuk dibuatkan sertifikat pelaut tersebut, sedangkan untuk nomor serinya agar terdaftar secara online website pelaut.dephub.go.id di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut Terdakwa meminta bantuan kepada DIKSON TUAGE.

- Bahwa benar proses pembuatan sertifikat keterampilan Pelaut adalah Terdakwa mendapat pesanan pembuatan sertifikat Pelaut dari pemesan dimana Terdakwa meminta uang untuk pembuatan sertifikat sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi DIKSON untuk mendapatkan No seri sertifikat pelaut yang telah terdaftar online website pelaut.dephub.go.id di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dengan membayar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening DIKSON, setelah terdaftar secara online selanjutnya Terdakwa memberikannya data diri pelaut yang ingin dibuatkan sertifikat keterampilan pelaut kepada SUHARYANTO dengan membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk per sertifikat, dan dalam proses pembuatan sertifikat tersebut dibutuhkan proses selama 3 (tiga) hari hingga sertifikat tersebut jadi dan dapat digunakan.

- Bahwa benar Terdakwa memperjual belikan sertifikat keterampilan pelaut tersebut sekitar bulan Oktober 2019 sampai dengan saat ini, sedangkan Terdakwa sudah memesan sertifikat kepada SUHARYANTO maupun nomor seri sertifikat dari DIKSON tersebut sekitar 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) sertifikat,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.



2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya adalah benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,
3. Unsur sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan
4. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subyek hukum baik Perorangan atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dipersidangan dihadapkan terdakwa GAD JERED MAKANONENG Als GATOT Bin REIN MAKANONENG (Alm) yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diakui sebagai identitasnya, mengaku sehat jasmani dan rohaninya serta menunjukkan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya yang dilakukannya, sehingga menurut Majelis Unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya adalah benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan dari seseorang untuk melakukan perbuatan Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya adalah benar dan tidak dipalsu, yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain



Menimbang, bahwa a unsur ini bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu unsure telah terpenuhi maka terbuhtilah keseluruhan unsur tersebut. dan dalam unsur ini Pelaku harus tahu bahwa itu adalah dipalsukan atau dibuat secara palsu bahwa pelaku mempergunakan surat / tulisan sebagai sarana untuk mengelabui orang lain, dan terhadap orang ini bersikap seakan-akan surat / tulisan itu benar dan tidak palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap selama persidangan diperoleh fakta bahwa ;

- Bahwa berawal Terdakwa bekerja sebagai Agen Pelaut PT. GAMAS MARITIM SERVICE dimana Terdakwa sendiri sebagai pemiliknya, kemudian apabila ada pelaut yang ingin bekerja di Kapal melalui Agen milik terdakwa, terdakwa mengecek persyaratannya apakah ada yang kurang atau tidak, dan apabila ada persyaratan yang kurang berupa sertifikat keterampilan maka terdakwa akan menyampaikan kepada pelaut tersebut, selanjutnya terdakwa menawarkan kepada pelaut untuk pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina,
- Bahwa setelah pelaut setuju maka terdakwa meminta bantuan kepada SUHARYANTO untuk dibuatkan sertifikat pelaut tersebut, sedangkan untuk nomor serinya agar terdaftar secara online website pelaut.dephub.go.id di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut terdakwa meminta bantuan kepada DIKSON TUAGE.
- Bahwa proses pembuatan sertifikat keterampilan Pelaut adalah Terdakwa mendapat pesanan pembuatan sertifikat Pelaut dari pemesan dimana terdakwa meminta uang untuk pembuatan sertifikat sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi DIKSON untuk mendapatkan No seri sertifikat pelaut yang telah terdaftar online website pelaut.dephub.go.id di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dengan membayar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening DIKSON, setelah terdaftar secara online selanjutnya terdakwa memberikannya data diri pelaut yang ingin dibuatkan sertifikat keterampilan pelaut kepada SUHARYANTO dengan membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk per sertifikat,



dan dalam proses pembuatan sertifikat tersebut dibutuhkan proses selama 3 (tiga) hari hingga sertifikat tersebut jadi dan dapat digunakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka menurut majelis Unsur ini telah terbukti menurut hukum

Ad. 3. Unsur sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan maka ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh Terdakwa yaitu secara bersama-sama melakukan yaitu :

- Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- Adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan;
- Kerjasama secara fisik itu didasarkan adanya kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah ada kerjasama yang nyata dimana berawal Terdakwa bekerja sebagai Agen Pelaut PT. GAMAS MARITIM SERVICE dimana Terdakwa sendiri sebagai pemiliknya, kemudian apabila ada pelaut yang ingin bekerja di Kapal melalui Agen milik terdakwa, terdakwa mengecek persyaratannya apakah ada yang kurang atau tidak, dan apabila ada persyaratan yang kurang berupa sertifikat keterampilan maka terdakwa akan menyampaikan kepada pelaut tersebut, selanjutnya terdakwa menawarkan kepada pelaut untuk pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina,

Menimbang, bahwa setelah pelaut setuju maka terdakwa meminta bantuan kepada SUHARYANTO untuk dibuatkan sertifikat pelaut tersebut, sedangkan untuk nomor serinya agar terdaftar secara online website pelaut.dephub.go.id di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut terdakwa meminta bantuan kepada DIKSON TUAGE. dimana proses pembuatan sertifikat keterampilan Pelaut adalah Terdakwa mendapat pesanan pembuatan sertifikat Pelaut dari pemesan dimana terdakwa meminta uang untuk pembuatan sertifikat sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, bahwa Terdakwa bersama sama dengan Dikson, suharyanto bekerja sama untuk membuat sertifikat yang dibutuhkan oleh pemesannya, dan Terdakwa menyadari hal tersebut bahwa sertifikat yang dibuat tersebut adalah palsu dan tidak



sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum :

Ad.4. Unsur Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa Suatu perbuatan itu masuk dalam kategori perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana menurut doctrin dan Yurisprudensi harus memenuhi syarat-syarat :

- Harus timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatannya itu harus sejenis;
- Waktu antaranya tidak terlalu lama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa terlibat dalam pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut Palsu yakni dengan memperjual belikan sertifikat keterampilan pelaut tersebut sekitar bulan Oktober 2019 sampai dengan saat ini, sedangkan Terdakwa sudah memesan sertifikat kepada SUHARYANTO maupun nomor seri sertifikat dari DIKSON tersebut sekitar 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (Sembilan puluh) sertifikat secara terus menerus sampai Terdakwa dan kawan kawan tertangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum ;.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak menemukan adanya hal hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukum sesuai dengan peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO R7 warna putih gold

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedang :

2. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Bisnis Cabang Tanjung Priok No. Rek. 0234806015 An. GAD JERED MAKANONENG

Tetap terlampir dalam berkas perkara .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena perbuatan tersebut membahayakan keamanan kapal di laut .
- Perbuatan Terdakwa merugikan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, khususnya Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan Balai besar pendidikan, penyegaran dan peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta baik secara materi maupun nama baiknya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) mKUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Gad Jered Makanoneng als Gatot Bin Rein Makanoneng Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta membuat Surat Palsu yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO R7 warna putih gold
Dirampas untuk dimusnahkan
 2. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Bisnis Cabang Tanjung Priok No. Rek. 0234806015 An. GAD JERED MAKANONENG
Tetap terlampir dalam berkas
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, oleh kami, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H., Budiarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin. tanggal 26 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESYA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Hendrinawati Leo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti,

RESYA, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)